

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3039/2530

นายกวงชิง แซ่โล่  
นายชนะ อินทรานนท์  
นางสุมิตรา สุวรรณพินธุ์

โจทก์  
นายประกัน  
จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 5

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 196 ซึ่งได้ยกเลิกและบัญญัติความใหม่เกี่ยวกับการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในมาตรา 5 (1) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ฯ นั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอำนาจการควบคุมผู้ต้องหาที่ได้กระทำความผิดดังกล่าวในชั้นสอบสวนเท่านั้น ไม่รวมถึงอำนาจคุมขังจำเลยในชั้นพิจารณาของศาล ซึ่งคงเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 196 ข้อ 2 ที่บัญญัติให้พนักงานสอบสวนหรือศาลดำเนินการปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยตามความในมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ฯ นั้น เป็นบทบัญญัติที่ใช้เฉพาะผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ถูกควบคุมหรือต้องขังอยู่ตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวในวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 196 มีผลใช้บังคับเท่านั้น หาใช่เป็นการตัดอำนาจศาลในการคุมขังจำเลยในระหว่างพิจารณาภายหลังวันดังกล่าวไม่.

---

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.๒๔๙๗ มาตรา ๓ ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่า

คดีมีมูล ประทับฟ้องโจทก์ไว้พิจารณา จำเลยให้การปฏิเสธ ผู้ประกันยื่นคำร้องขอให้  
ปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นอนุญาตตีราคาค่าประกัน ๔๐,๐๐๐ บาท  
วันนัดสืบพยานโจทก์จำเลยขอถอนคำให้การเดิมขอให้การใหม่รับสารภาพตามฟ้อง  
ศาลเลื่อนนัดฟังคำพิพากษาไปถึงวันนัดฟังคำพิพากษาจำเลยไม่มาศาลชั้นต้นจึงสั่ง  
ปรับผู้ประกัน ๔๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญา และให้ออกหมายจับจำเลยผู้ประกันขอเลื่อน  
การชำระค่าปรับออกไป ศาลชั้นต้นขยายระยะเวลาชำระค่าปรับให้ ๑ เดือน ถึง  
กำหนดผู้ประกันขอให้ลดหย่อนค่าปรับลง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าไม่มีเหตุผลลดหย่อนค่า  
ปรับ ให้เจ้าพนักงานอัยการดำเนินการบังคับคดีต่อไป

ผู้ประกันอุทธรณ์ว่าเงินที่ระบุในเช็คที่โจทก์ฟ้องมีจำนวนเพียง ๒๐,๐๐๐ บาท  
ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๑๙๖ ที่ยกเลิกความในมาตรา ๕ แห่งพระราช  
บัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ๙ และใช้ความใหม่แทนข้อ ๒ ศาลจะ  
คุมขังจำเลยไว้ได้ก็เท่าเวลาที่จะถามคำให้การและที่จะรู้ว่าเป็นใครและที่อยู่ของเขา  
อยู่ที่ไหนเท่านั้น แล้วต้องปล่อยตัวจำเลยไป สัญญาประกันจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
ขอให้ยกคำสั่งศาลชั้นต้น หรือขอให้ลดหย่อนค่าปรับลง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้ปรับผู้ประกัน ๒๐,๐๐๐ บาทนอกจากที่แก้ให้  
เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

### ผู้ประกันฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๑๙๖ ที่ได้  
ยกเลิกความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ๙  
และบัญญัติความใหม่เกี่ยวกับการควบคุมตัวผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดตามพระราช  
บัญญัตินี้ไว้ในมาตรา ๕ (๑) บทบัญญัติดังกล่าวต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข  
อำนาจการควบคุมผู้ต้องหาที่กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย ความผิดอัน

เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.๒๔๙๗ ในชั้นสอบสวนเท่านั้น ไม่ได้กล่าวอ้างถึงอำนาจคุมขัง  
จำเลยในชั้นพิจารณาของศาลแต่อย่างใด อำนาจการคุมขังจำเลยในชั้นพิจารณาของ  
ศาลจึงไม่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง คงเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา  
ความอาญา ที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๑๙๖ ข้อ ๒ บัญญัติว่า ในกรณีที่ผู้  
ต้องหาหรือจำเลยถูกควบคุมหรือต้องขังในชั้นสอบสวนหรือในชั้นพิจารณาของศาล  
ชั้นต้นอยู่ในวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ ถ้าจำนวนเงินที่ระบุในเช็ค  
ในคดีนั้นแต่ละฉบับหรือหลายฉบับรวมกันไม่เกินห้าหมื่นบาท ให้พนักงานสอบสวน  
หรือศาลดำเนินการปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราช  
บัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย  
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้โดยมิชักช้านั้นเป็นเพียงบทบัญญัติที่ใช้เฉพาะผู้ต้องหา  
หรือจำเลยที่ถูกควบคุมหรือต้องขังอยู่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจาก  
การใช้เช็คพ.ศ.๒๔๙๗ เดิมในวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับ  
เท่านั้น หาใช่เป็นการตัดอำนาจศาลในการคุมขังจำเลยในระหว่างพิจารณาภายหลัง  
วันดังกล่าวไม่ เพราะถ้าคณะปฏิวัติมีความประสงค์เช่นนั้น ก็คงแก้ไขให้ปรากฏ  
ข้อความดังกล่าวในพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.๒๔๙๗  
แล้ว ดังนั้น ศาลจึงมีอำนาจคุมขังจำเลยคดีนี้และสั่งปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันได้  
สัญญาประกันตัวจำเลยรายนี้จึงชอบด้วยกฎหมาย และเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะลดค่าปรับ  
ให้แก่ผู้ประกันอีก

พิพากษายืน.

(เสรี แสงศิลป์-สุชาติ จิระชาติ-อำนาจ เปล่งวิทยา)

ศาลจังหวัดแพร่ - นายธวัช สุทธิสมบูรณ์

ศาลอุทธรณ์ - นายพิชิต พรหมพิทักษ์กุล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ